

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2838/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี
นาง จำรัส หมวก เหล็ก
นาย อาทิตย์ หรือ คีรีเขตหรือคิริเขต
พรหมจันทร์หรือบุญสนธิ

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 119

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับผู้ประกันตัวจำเลยในคดีอาญาจำนวน 70,000 บาท ในวันที่ 22 ตุลาคม 2525 ผู้ประกันยื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 29 ตุลาคม 2525 ขอผ่อนชำระค่าปรับต่อศาลเดือนละ 300 บาทจนกว่าจะครบตามจำนวนที่ศาลสั่งปรับ ศาลมีคำสั่งในวันเดียวกันว่าอนุญาตให้ผ่อนเดือนละ 3,000 บาท เมื่อคำสั่งดังกล่าวถึงที่สุดแต่ผู้ประกันมิได้ชำระค่าปรับต่อศาลตั้งแต่เดือนแรกและตลอดมาย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดชำระค่าปรับตามคำสั่งศาลทั้งหมด พนักงานอัยการจึงมีอำนาจตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11(8)ที่จะดำเนินการในการบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาประกัน โดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ประกันชำระหนี้ค่าปรับทั้งหมดได้ทันทีนับแต่วันที่ผู้ประกันผิดนัดคือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2525 แต่ทั้งนี้ก็ต้องร้องขอให้บังคับคดีตามคำสั่งศาลที่สั่งปรับผู้ประกันภายใน 10 ปีนับแต่วันมีคำสั่ง เมื่อพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดี ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเกินกำหนด 10 ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งบังคับตามสัญญาประกัน สิทธิในการ

บังคับคดีของพนักงานอัยการยอมเป็นอันสิ้นไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 15 ประกอบ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยชั่วคราวในชั้น
สอบสวน ต่อมานายแซร์ หมวกเหล็ก ผู้ประกันผิดสัญญาประกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งลง
วันที่ 22 ตุลาคม 2525 ให้ปรับผู้ประกันตามสัญญา จำนวน 70,000 บาท ผู้ประกัน
ยื่นคำร้องลงวันที่ 29 ตุลาคม 2525 ขอฟ่อนชำระค่าปรับเดือนละ 300 บาท ศาลชั้น
ต้นอนุญาตให้ฟ่อนชำระเดือนละ 3,000 บาท ผู้ประกันลงชื่อทราบคำสั่งแล้วแต่ไม่ได้
ชำระค่าปรับต่อศาล

ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนายแซร์
หมวกเหล็ก ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2527 ถึงขณะยื่นคำร้องเป็นเวลา
เกินกว่า 10 ปี จึงหมดสิทธิในการบังคับคดีเอาแก่ที่ดินของผู้ประกันแล้ว ผู้ร้องใน
ฐานะผู้จัดการมรดกของนายแซร์ ขอให้มียคำสั่งคืน น.ส.3 ก. เลขที่ 1103 ตำบลคำ
พรานอำเภอหมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2536 และให้คืนหลักประกันแก่ผู้ร้อง

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีฎีกาว่าคำสั่งศาลที่ให้ผู้ประกันผ่อนชำระค่าปรับเดือนละ 3,000 บาทจากต้นเงิน 70,000 บาท ไม่ได้กำหนดว่าให้ชำระตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และมีได้กำหนดว่าถ้าผู้ประกันไม่ชำระหนึ่งงวดหนึ่งแล้วให้บังคับคดีได้ทันที เว้นเวลาการชำระยังไม่แน่นอน ผู้ประกันจะผัดนัดต่อเมื่อได้มีการบอกกล่าวกำหนดระยะเวลาอีกครั้งหนึ่งและระยะเวลาการผ่อนชำระเงินให้ครบตามคำสั่งศาลก็เป็นเวลาประมาณ 2 ปี เมื่อคำนวณระยะเวลาที่พนักงานอัยการร้องขอให้บังคับคดียังไม่ครบ 10 ปี จึงมีสิทธิขอให้ออกหมายบังคับคดีได้ เห็นว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ปรับผู้ประกันจำนวน 70,000 บาท ในวันที่ 22 ตุลาคม 2525 ผู้ประกันยื่นคำร้องต่อศาลในวันที่ 29 ตุลาคม 2525 ขอผ่อนชำระค่าปรับต่อศาลเดือนละ 300 บาท จนกว่าจะครบตามจำนวนที่ศาลสั่งปรับ ศาลมีคำสั่งในวันเดียวกันว่า อนุญาตให้ผ่อนเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งมีความหมายว่า อนุญาตให้ผู้ประกันนำเงินมาผ่อนชำระเดือนละ 3,000 บาท โดยชำระเดือนแรกภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2525 และเดือนต่อ ๆ ไปจนกว่าจะครบ ผู้ประกันทราบคำสั่งศาลในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2525 โดยมีได้โต้แย้งคำสั่งศาล ผู้ประกันมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าปรับต่อศาลตามคำสั่งศาลดังกล่าว แต่ปรากฏว่าผู้ประกันมิได้ชำระค่าปรับต่อศาลตั้งแต่เดือนแรกและตลอดมา เมื่อผู้ประกันไม่ชำระค่าปรับตามที่ศาลมีคำสั่งให้ผ่อนชำระแม้แต่เพียงเดือนแรกผู้ประกันก็ย่อมตกเป็นผู้ผัดนัด ชำระค่าปรับตามคำสั่งศาลทั้งหมดพนักงานอัยการจึงมีอำนาจตามพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 มาตรา 11(8) ที่จะดำเนินการในการบังคับคดีให้เป็นไปตามสัญญาประกันโดยขอให้ศาลบังคับให้ผู้ประกันชำระหนี้ค่าปรับทั้งหมดได้ทันทีนับแต่วันที่ผู้ประกันผัดนัด คือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2525 แต่ทั้งนี้ก็ต้องร้องขอให้บังคับคดีตามคำสั่งศาลที่สั่งปรับผู้ประกันภายใน 10 ปี นับแต่วันมีคำสั่ง เมื่อศาลมีคำสั่งปรับผู้ประกันในวันที่ 22 ตุลาคม 2525 แต่ปรากฏว่าพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536 ซึ่งเกินกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง

บังคับตามสัญญาประกันสิทธิในการบังคับคดีของพนักงานอัยการย่อมเป็นอันสิ้นไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 "ไม่ชอบที่ศาลจะออกหมายบังคับคดีให้ที่ศาล อุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาพนักงานอัยการจังหวัดสระบุรีฟัง ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ อาจมีผู้สงสัยว่าเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งปรับนายประกัน และศาลอุทธรณ์ได้มีคำวินิจฉัยไปแล้ว คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ก็น่าจะถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 119 แต่หากพิจารณาให้ถ่องแท้แล้ว จะเห็นว่า คดีนี้มีต้องด้วยมาตรา 119 ดังกล่าวแต่อย่างใดเพราะลักษณะคดีเป็นเรื่องของการพิจารณาคืนหลักประกันแก่ผู้ที่ต้องรับไปตามมาตรา 118 ดังนั้น พนักงานอัยการจึงมีสิทธิฎีกาได้ ปกติการคืนหลักประกันแก่ผู้ที่ต้องรับไปนั้นจะคืนให้ก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดหรือความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปตามมาตรา 116หรือโดยเหตุอื่น และความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปโดยเหตุอื่นเท่าที่ตรวจพบก็มีแต่กรณีที่นาย

ประกันถึงแก่ความตายก่อนมีการผิดสัญญาประกัน เช่นนี้ ความรับผิดชอบตามสัญญาของ นายประกันย่อมหมดไปหากทายาทหรือผู้จัดการมรดกของนายประกันมาขอคืนหลักประกันก็ต้องคืนให้ เพราะกรณีนี้สัญญาประกันไม่ตกทอดไปยังทายาท (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 441/2511,2438/2522) คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบตามสัญญาประกันหมดไปโดยเหตุอื่น และต้องคืนหลักประกันให้แก่ผู้ร้อง กล่าวคือเมื่อศาลมีคำสั่งปรับนายประกันแล้วหากพนักงานอัยการมิได้ร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีภายในกำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งปรับนายประกัน สิทธิในการบังคับคดีของพนักงานอัยการย่อมเป็นอันสิ้นไป ย่อมเท่ากับว่าความรับผิดชอบตามสัญญาประกันของนายประกันหมดสิ้นไปแล้ว เช่นนี้ต้องคืนหลักประกันให้แก่ผู้ร้องตามมาตรา 118 วรรคท้ายกฎหมาย